

1001549-49.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Genilson Rodrigues Carreiro

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... do aludido imposto nas hipóteses de roubo e furto, mas tratam-se de casos em que o proprietário se vê privado de usar do automóvel por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que despojado injustamente da posse.

Diferente, porém, é o caso do proprietário que teve seu veículo apreendido por não observar a legislação vigente, dando causa, por ato próprio e exclusivo, à perda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara da Fazenda Pública

Praça IV Centenário, 3, Santo André - SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001549-49.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001549-49.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Vanessa Pontes Ferreira Martinazzo

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Genilson Rodrigues Carreiro

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

O julgamento é realizado independentemente da produção de outras provas, uma vez que os elementos carreados aos autos são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto à melhor solução a ser dada ao litígio.

Com efeito, dispõe a Constituição Federal em seu art. 155, III:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

III - propriedade de veículos automotores.

De outra parte, a Lei Estadual nº 13.296/08, em seu art. 2º, reafirma que referido imposto terá como fato gerador a propriedade de veículo automotor e em seu art. 5º

estabelece que contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Ora, é inegável que a autora permanece proprietário do veículo, a despeito de sua apreensão, de modo que deve sobre ele incidir o IPVA.

Não se ignora que o art. 14, da Lei Estadual nº 13.296/08 afasta a incidência do aludido imposto nas hipóteses de roubo e furto, mas tratam-se de casos em que o proprietário se vê privado de usar do automóvel por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que despojado injustamente da posse.

Diferente, porém, é o caso do proprietário que teve seu veículo apreendido por não observar a legislação vigente, dando causa, por ato próprio e exclusivo, à perda temporária da posse decorrente exclusivamente de omissão sua, valendo assinalar que para reaver o plexo de poderes inerentes à qualidade de titular do domínio basta que supra, quando reputar conveniente, a sua negligência.

Ademais, as exceções do art. 14 da Lei Estadual nº 13.296/08, que outorgam verdadeiras hipóteses de isenção, não admitem interpretação extensiva ou analógica, tal como determina o art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Nesse passo, vale lembrar que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração (arts. 150, § 6º, da CF e 176 do CTN).

Recorde-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita (a isenção é modalidade de renúncia), deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição (art. 14, I, II e § 10, LC 101/2000).

Diante desse quadro, conclui-se que a "concessão judicial de isenção tributária" não apenas invade a competência tributária do Estado, como também despreza seu impacto financeiro e orçamentário, com potencial, em face da multiplicidade de demandas similares, de comprometer o planejamento tributário e o custeio de políticas públicas, notadamente as voltadas para as camadas sociais mais vulneráveis.

Ressalta-se, outrossim, que o ordenamento não exige que, para que uma pessoa se constitua proprietário do bem, nela se concentrem todos os elementos constitutivos da propriedade, haja vista, por exemplo, o instituto do direito real de usufruto.

Neste contexto, verificado o fato gerador, e não se constatando sacrifício a direito fundamental, de rigor a cobrança do IPVA.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo o processo com resolução do mérito e rejeito o pedido.

Custas e honorários indevidos, na forma do artigo 54, da Lei n. 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santo André, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA